Declaratio pmecedentiae fratriim prae- dicatorum Ordinis Sancii Dominici in omnibus actibus et processi onibus, tam publicis quani privatis, ante omnes religiosos, tam Mendicantes quam non Mendicantes, post canonicos et clericos seculares ac antiquos Ordines mona-, sticos '.

Clemens Papa Vili, ad perpetuarli rei raemoriam. · Latin

XXXVIII.

Declaratio pmecedentiae fratriim prae- dicatorum Ordinis Sancii Dominici in

omnibus actibus et processi onibus, tam

publicis quani privatis, ante omnes

religiosos, tam Mendicantes quam non

Mendicantes, post canonicos et clericos

seculares ac antiquos Ordines mona-,

sticos '.

Clemens Papa Vili,

ad perpetuarli rei raemoriam.

Gregor. xiii edìJit constitu- lìoncm super praeceilent. fra- irumMemiican- liuni.

Inter caetera cordis noslri desiderabilia id intensis exoptamus atiectibus, ut con- „ . Iroversiarum ac lilium materia inter per- . . . sonas ecclesiasticas e medio lolialur. Sane ... ,. „ i nobis nuper innoluit quod in regnis Ara- gonum, Valenliae el Calaloniae, ac loia dcmum provincia Aragoniae, Ordinis fra- Irum Praedicatorum, et praesertiin in civilalc Oriolensi et civilale nimcui)ata Alicante, ac loco de Gaslello della Plana praedicli regni Valenliae, nonnullac ii- les, causae, quaesliones et conlrovcrsiae Inter praedictos fralres ex una, et alios

I Ad haec habes constit. cui, Gregorii XIII : Exposcil, tom. via, pag. 42S>, et aliam Pii V, i-unslitul. cviii: Duina, tom. vii, pag. 699.

j

An. C. 1592 (3"20 llULLARIlUl ROMAMM An. e. IÒ92

Mendicanlos sivo rryiilaics i|uosriimf[ue super piaecedenlia ac rilii incedendi in actilms et processioiiibiis lam publicis quani piivalis, occasione seu inliiitu qna- inrndeiii lillorarnm fclicis recordalionis Gregorii Papac XIII, pracdeccssoiis nostri, in forma l)revis, sul) diexviuliÌMDLXXXiii, quae inci{)it: ExposcU, confectarum, par- tibus ex altera molae sunt, et inovcri seu oiiri facile possunl :

Potìtifex exlin- guil lites dcsu-

I 1. Nos, consideranlcs lilcs, causas et controveisias huiusmodi , praeserlim int»^!' religiosas personas ((piac, reliilis mundi vanitalilnis, votuin suum in luniii-lilatis spirilu Domino Deo noslio persol- vere profilenlur) non modicam infundere lalicm, populoque scandaUim generare; ac in liac Urite nostra omnium capile, et unde in omnia regimen servari consiie- vil, eum rilun'i et ordinem seivari, (piod in actilms et processionihus, tani pid)licis quam privatis, posi canoliicos et clericos saeculaies d'anliquosOrdincs inonaclia- les, IVatres Ordinis Praedicatorum huius-modi primum , digniorem et honorabilio- rem locuni obtinent, et caeteros alios fra- tres Mendicantes sive alios quoscumque regulares praecedunt;atque de aniiquitale et praeeminenlia cuiuslibet Ordinis fra- trum Mendicantium et aliorum rcgularium (juorumcumque plenam et indubilalam notiliam liabentes, ac eorum honoris et imium conservalionem, ac pacem et quie-lem inter eos confovere, et scandala hu- iusmodi removere, paterno afIVclu cu- pienles; ac statum litium et merita cau- sarum huiusmodi, nominaque et cogno-mina iudicum et collitigantium, et eorum iura et praetensiones, necnon tenorem litterarum dicli Gregorii praedecessoris, perinde ac si de verbo ad verbum inse-rerentor, praesentibus prò expressis ha- bentes, de venerabilium fratrum nostro- rum S. R. E. cardinalium super slatu regularium deputatorum Consilio, et no- bis attrihulae pnicstalis plcnilndinc, molu proprio et ex certa nostra scientia, lites et causas quascumque, lam motas quam movendas, seu quacstiovumi et conlro-veisiarum materias onmes in quibuscum- que instantiis coraiu quihuscumque iudi- cibus indecisas peiidenles, ad nos harum serie advocamus et penitus extinguimus, et aliis mendicantibus.^ive (pnbuscuiuque aliis regularibus su})i'r iiis peripctumu si- lentium imponinuis.

fraliilras S. [).• mìtiii-i, iiDiiio diale posi t-ann niros el cliTien :--ufCuUres el aiiti()uus Ordì- ui-'smonachi'los.

§ 2. Volumus et decernimus in praedi- clis l'cgnis Aragonum, Valentiae et Gata- loniae, et Iota dennmi provincia Ai'ago- niae, Ordinis fialrum Praedicatorum, et praesertim in civitatc Oiiolensi et civi- tate nuncupata Alicante, et loco de Ca- stello della Plana huiusmodi , eum ri- lum et ordinem inter fralres Sancii Do- minici praedictos ac alios Mendicantes sive alios regulares (|uoscumque, cuiusvis Ordinis vel Religionis exislenles, servari debere, qui in hac Urbe nostra, oumium capite,

servatur; videlicel, quod in omni- bus actihus et processionihus, tam publi- cis quam privatis, post canonicos et cle- ricos saeculares et antiquos Ordines mo- nachales, siqui incesserint, dicti fralres Ordinis Praedicatorum iniitnim, dignio- rem et honorahiliorem locum obtineant, ita ut dicti fratres S. Donunici immediale post modo dictos subsequanlur, post quos onmes ahi regulares, lam Mendicantes quam non Mendicantes, cuiuscumque Or- dinis vel Religionis existant , incedent et subsequentui', etiamsi ecclcsiae, capel- lae, conventus, domus et loca regularia dictoruin frati'um Praedicatorum in locis praediclis primo instituta et fundala non fuerint, prout nos id de facto observari volumus et praecipimus.

Et desuper s molestari oliibcl.

I 3. Districte, in virtule sanclac obe- dientiae, et sub excommimicationis ma- ioris latae sententiae eo ipso per contra- facicntes incurrendae poena, omnibus et

'

i

An. C. 15^2 CLEME.NS Vlll PP. <>-l An. C. 1592

singiilis quorumciiniqiu' alioruiiiOidinuin prò tempore religiosis sive regiilarilius, inhibentes ne de caetcro, praemissoriim occasione, Ordinciii lìaliuin Praedicalo- riim liiiiusniodi , illiusqiu} fialres prò tempore exislenles molestare, inquietare, perturbare aiit quoquo modo im|)edire aiideant velpraesumanl.

El Ita iudlcari praecipit.-

I 4. Sicque per quoscmiique iiidices et commissarios, (juavis auctoritale fun- gentes, eliani causarum Palalii Aposto- lici auditores et S. R. E. cardinales, sub- lata eis et eorum luiliiiel quavis aliler iudicandi el iulcriuclandi l'aeullale el auctoritale, ubique iudicari ac detiniri debere ; necnon irritum el inane si secus super bis a quotpiam, quavis auctori- tale, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Esequuiores deputai.

I 5. (juocirca nniversis el singulis ve- nerabiliims fratribus palriarcbis, arcliie- piscopis, episcopis et dilectis liliis abba- tibus, prioribus el aliis personis quibus- cumque in dignilale ecclesiastica consli- lutis, per praesenles motu simili manda- mus quatenus ipsi, vel eorum quilibet, per se vel alium seu alios, ulii et quando opus fuerit, el quoties prò parte dielo- rum t'ratrum Praedicatoi'um fuerinl re- quisiti, eis efficacis defensionis praesidio assistentes, facianl auctoritale noslia prae- missa omnia observari, iuxta praesentium continentiam eltenorem; contradictores quoslibet ac relielles el praemissis non parenles per senlenlias, censuras el poe- nas ecclesiasticas, aliaque opportuna iu- lis el facti reinedia, appellatione poslpo- sita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus luerit, auxilio bracini saecvdaris.

Obstantia tollil.

1^ (3. Non obstantihus litteris dicli Gre- gorii piaedecessoris aliisque praemissis; ncc non quibusvis conslitutionibus el or- dinationibus apostolicis, ac convenluum, domorum, loconun el Ordinmn Mendi- cantium sive alioi'um quorumcumque re- gidarium liuiusniodi, iui'amenli>, loiilir- matione apostolica vel quavis lirmilale alia roboralis, statulis et consuetudini- bus; priviiegiis quoque, indullis ci lille- lis apostolicis, Mendicanlibiis IValriluis sive aliis l'egularibus quibusciimque el illorum suiterioribus per quoscumque Ro- mauiis Poulifices praedecessores nostros, etiam Hìdht Aurea el Mare Magnnm nuMiiqiala, itinlcntis; ac molu simili con- sisloiialiier, etiam per modum legis el statuti perpetui, etiam ileralis vicibus, rum quibusvis derogatoriaium derogato- riis aliisque efficacioribus et insolilis clau- sulis, ac iriilanlibus et aliis deiretis, prò leni|ioie ili contrarium Ibi'san revocanli- bus, eliamsi in eis cavealur expresse quod nisi per Irinas dislinctas litteras, cum lem- poris inlervallo competenti, lernis distin- ctis vicibus, illis, quos concernunt, inli- mandas, derogai um essel aul censeatur, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus el singulis, etianisi de eis eo- rum(|ue lolis tenoribus specialis, speci- fica , expressa el individua , non autem per clausulas gencrales iilem iiuporlan- les, menlio seu quaevis alia e\[)ressio babenda t'orel, illorum teuores praesen- libus prò expressis habenles, illis alias in suo robore permansuris, liac vice dum- laxat, specialiter et expresse latissime de- rogamus, contrariis quibuscumque non obslanlibus. Aut si aliquibus comnumiler vel divisim ab Apostolica sit Sede indul- tum quod interdici, .^^uspendi vel cxcom- municari non possint per litteras aposto- licas non facientes plenam el expressam ac de vei'bo ad verbum de indulto Imius- modi mentionem.

Tunsumptis ciecii lubel.

!i 7. Volumus aulem, fi dicla aiicinri- '^ , tate decernimus, quod pi'aesenlium Iran- suniptis, etiam impressis, marni alicuius notarli public! subscriptis, el sigillo ali- cuius personae in dignilate ecclesiastica conslilulae munitis, eadem prorsus lides

Ali. C. 1502 0-2-2 BlLLAPxlUM ROMANIM Ali. C. 1592

aillliiheatiir, quac praeseiilibus adhihere- tur, >i forent exliibilae vel oslonsao.

Dalma Romac apiid Sanclum Maicuiii, sub aiiiuilo Pisialoris, die xxv se|iloni- bri^; .MDXCii, ponlilicaliis nos^lri anno i.

Dat. die 25 septenibr. I5'J2, poiitif. ari. I.

Source. Open the source witness. 1865 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-09, 1865-turin-bullarium-volume-09-latin. Source-derived reading-order LF lines 73913-74197. Exact scan leaf bounds 651-654; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:38:56Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.